

ORIGINALE ☐ COPIA ☒		Reg. Gen. Det. N. 200 del 07/06/2021
COMUNE DI SQUILLACE (Provincia di Catanzaro)		
DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 74 DEL 07/06/2021		
OGGETTO:	LEGITTIMAZIONE ED AFFRANCAZIONE AREA DEMANIO USO CIVICO, UBICATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGIA MA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SQUILLACE, CONTRADDISTINTA CATASTALMENTE AL FOGLIO N° 32 PARTICELLE N° 909 E 3053 SUB. 1 E SUB. 2 (TUTTO DERIVANTE DALLE PARTICELLE EX 141 E EX 911) PER TOTALI HA 0.23.07 ED UBICATO IN LOCALITÀ DENOMINATA ROCCELLETTA DI BORGIA -	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

P R E M E S S O

Premesso che con delibera della Giunta Comunale n° 37 del 19/05/2021 veniva:

- accolta l'istanza del Sig. Staglianò Giuseppe, acquisita dall'Ente il 09/04/2021 al prot. n° 1991, per la legittimazione in via semplificata dei terreni in oggetto e facenti parte del demanio di uso civico in esecuzione dell'art. 27 della legge regionale n.18 del 21 agosto 2007;
- disposto il versamento del canone di legittimazione ed affrancazione entro gg. 60 dalla pubblicazione della suddetta delibera con bonifico bancario, sul conto corrente del Comune di Squillace con causale *"legittimazione ed affrancazione terreno nel territorio del Comune di Borgia ma di proprietà del Comune Squillace al Foglio n° 32 Particelle n° 909 e 3053 sub. 1 e sub. 2 (tutto derivante dalle particelle ex 141 e ex 911)"*;

Atteso che:

- in fase transitoria, la legittimazione può essere contestuale all'affrancazione;
- ex art. 15 comma 1 della Legge Regionale n.18/2007, le Amministrazioni Comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito o all'istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

Dato atto che:

- con bonifico bancario eseguito presso la Banca Intesa San Paolo filiale di Corsico (MI), l'importo di € 7.711,44 (euro settemilasettecentoundici/44) risulta regolarmente versato al Comune di Squillace;

Visti:

- l'art. 957 e seguenti del codice civile;
- la legge n.1766 del 16 giugno 1927;
- la legge n.607 del 22 luglio 1966;
- la legge n.1138 del 18 dicembre 1970;
- la legge n.270 del 14 giugno 1974;
- la legge Regionale n.18 del 21 agosto 2007 e ss.mm.ii.;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

D E T E R M I N A

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e viene integralmente richiamata;

- 1) di dare atto che il versamento di € 7.711,44 (euro settemilasettecentoundici/44), del Sig. Staglianò Giuseppe, nato a Borgia (CZ) il 23/05/1949 e residente in Garbagnate Milanese (MI) alla via Canova n° 3, Codice Fiscale STGGPP49E23B002J, è stato effettuato a titolo di prezzo di legittimazione ed affrancazione sul predetto terreno a mezzo di bonifico bancario intestato al Comune di Squillace;
- 2) di notificare il presente atto al Sig. Staglianò Giuseppe residente in Garbagnate Milanese (MI) alla via Canova n° 3;
- 3) di pubblicare la presente determinazione per almeno 15 giorni sull'Albo Pretorio On-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32 comma 1 Legge 69/2009.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
 f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno _____ – Cod. _____ – Cap. _____ del bilancio corrente. Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale
Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

